Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БЕЛИТЕ КАМЪНИ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СУВОРОВО, ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА, СКЛЮЧЕН НА 11 ЮЛИ 2018 Г., МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И „ПЪТСТРОЙ БУРГАС" ЕООД, ГР. БУРГАС, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2020 Г.

Днес, 10 септември .....2024 г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката, на основание:

- чл. 25, ал. 1 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 561 на Министерския съвет от 2 август 2024 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали - варовици, от находище „Белите камъни", разположено в землището на град Суворово, община Суворово, област Варна, и

- чл. 4, ал. 3 и чл. 49 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Белите камъни", разположено в землището на град Суворово, община Суворово, област Варна, сключен на 11 юли 2018 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и „Пътстрой Бургас" ЕООД, гр. Бургас, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 13 февруари 2020 г. („Договора")

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката **ВЛАДИМИР МАЛИНОВ**,

2. „ФРАКЦИИ СУВОРОВО" ЕООД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175428659, със седалище и адрес на управление гр. Варна п.к. 9003, район Аспарухово, ул. „Нарва", № 6, ет. 1, ап. 3, представлявано от управителя Найден Костадинов, и

3. „РОК 2023" ЕООД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 207636519, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, бул. „Цар Освободител" № 6, представлявано от управителя Николай Пашов,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. „Фракции Суворово" ЕООД, гр. Варна, прехвърля на „Рок 2023" ЕООД, гр. София, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 749 на Министерския съвет от 30 ноември 2017 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.) , изм. с Решение № 831 на Министерския съвет от 31 декември 2019 г. и Договора.

Чл. 2. (1) „Рок 2023" ЕООД, гр. София, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „Фракции Суворово" ЕООД, гр. Варна, произтичащи от Решение № 749 на Министерския съвет от 30 ноември 2017 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.) , изм. с Решение № 831 на Министерския съвет от 31 декември 2019 г. и Договора.

(2) „Рок 2023" ЕООД, гр. София, поема всяко неизпълнено от „Фракции Суворово" ЕООД, гр. Варна, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 3. (1) В срок до 10 дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „Рок 2023" ЕООД, гр. София, се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 23 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, за 2024 г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2025 г.

(2) Концедентът връща на „Фракции Суворово" ЕООД оригинала на предоставената от него банкова гаранция по чл. 22, ал. 3 от Договора за 2024 г. в 30-дневен срок след представяне на банковата гаранция по ал. 1.

Чл. 4. (1) В 30-дневен срок от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение министърът на енергетиката и „Рок 2023" ЕООД, гр. София, сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условията на чл. 23 от Договора.

(2) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1, сумите, внесени от „Фракции Суворово" ЕООД по откритата от него доверителна банкова сметка със специално предназначение и натрупани до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, се превеждат в сметката по ал. 1.

(3) При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок, „Рок 2023" ЕООД, гр. София, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума, съответстваща на броя на вноските за всяка от годините, изтекли от датата на влизане в сила на концесионния договор до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на срока по ал. 2.

Чл. 5. В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по чл. 3, ал. 1 и по чл. 4, ал. 1 и 3 „Рок

2023" ЕООД, гр. София, дължи неустойката по чл. 32, ал. 4 от Договора. Неустойката по чл. 4, ал. 1 и 3 не се дължи, ако договорът за доверителна банкова сметка не е сключен, съответно плащанията по сметката не са направени, по причини, за които концесионерът не отговаря.

Чл. 6. Член 19, ал. 5 от договора се изменя както следва:

„/5/ Размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионно плащане се променят с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне."

Чл. 7. Навсякъде в договора наименованието „Фракции Суворово" ЕООД се заменя с „Рок 2023" ЕООД, гр. София.

Чл. 8. В чл. 44 посоченият адрес за кореспонденция с концесионера се променя така:

„гр. Варна 9009, район Младост, бул. „Сливница" № 201

„РОК 2023" ЕООД, Телефон: 0885 855 909; e-mail: .....

Чл. 9. Всички клаузи, които не са изрично изменени в това допълнително споразумение остават в сила.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 3 (три) страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – по един за концедента, за „Фракции Суворово" ЕООД, гр. Варна и за „Рок 2023" ЕООД, гр. София, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Белите камъни", землището на град Суворово, община Суворово, област Варна, сключен на 11 юли 2018 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и „Пътстрой Бургас" ЕООД, гр. Бургас, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 13 февруари 2020 г., и влиза в сила от датата на подписването му.

За концедента

.....

ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
Министър на енергетиката

За „Фракции Суворово" ЕООД

.....

НАЙДЕН КОСТАДИНОВ
Управител

За „РОК 2023" ЕООД

.....

НИКОЛАЙ ПАШОВ
Управител